

1500042-77.2021.8.26.0312

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... DIMAS DE AZEVEDO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e processado(a) como incurso(a) nas penas do artigo 147 do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2020, em horário incerto, na residência localizada na Rua Pedro Ivo, 25, nesta cidade e Comarca de Juquiá, GILVAN DIMAS DE AZEVEDO, qualificado a fl. 08, por motivo fútil, ameaçou Lourdes Maria Pereira Da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500042-77.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-77.2021.8.26.0312

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GILVAN DIMAS DE AZEVEDO

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

GILVAN DIMAS DE AZEVEDO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e processado(a) como incurso(a) nas penas do artigo 147 do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2020, em horário incerto, na residência localizada na Rua Pedro Ivo, 25, nesta cidade e Comarca de Juquiá, GILVAN DIMAS DE AZEVEDO, qualificado a fl. 08, por motivo fútil, ameaçou Lourdes Maria Pereira Da Silva, pessoa enferma, e Jaci De Oliveira Santos, pessoa maior de 60 anos, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Recebida a denúncia em audiência, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 71/76).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o réu foi interrogado. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente penas fixadas no mínimo, em regime brando.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Eis a prova produzida:

A vítima LOURDES MARIA PEREIRA DA SILVA, ouvida em juízo, relatou que foi na casa da dona Jaci para irem na vigilância sanitária. Quando estavam indo embora, o réu foi com o carro atrás da depoente, parou o carro, saiu e parou a lhe ameaçar. Hoje

em dia ele não lhe ameaça mais. Ele disse: "por que em vez de você cuidar do meu galinheiro, não vai cuidar do seu câncer?". Ele disse que "se tirassem o galinheiro dele, não sabiam o que ele seria capaz de fazer". Disse isso também em relação à dona Jaci, a quem ele se referiu como "aquela velha". No dia seguinte da ameaça, fez um boletim de ocorrência contra o réu. Depois desse dia, ele não lhe ameaçou mais. A dona Jaci não estava presente no momento da ameaça.

A vítima JACI DE OLIVEIRA SANTOS relatou em Juízo que a dona Lourdes tinha ido em sua casa, pois combinaram de ir na prefeitura no dia seguinte. Ele ouviu a conversa e seguiu a Lourdes de carro. Não chegou a ver nada. Ele disse a ela que se ele perdesse a galinha, ambas "iam ver". Ele se referiu à depoente como "aquela velha". Ele sabia que já tinha dado queixa do mau cheiro.

O réu, ouvido em Juízo, disse que as vítimas tinham feito a denúncia e as vizinhanças lhe diziam. Isso já vinha acontecendo. Por coincidência, nesse dia, chegou cedo em casa, pegou um dinheiro e foi sair para comprar pão. A dona Lourdes estava conversando com a vizinha Jaci. Ela ficou lhe chamando. Ficou "de boa" e saiu para comprar pão. Quando voltou, parou distante dela e disse "estou lhe devendo alguma coisa?". Ela respondeu "xô, xô". Perguntou por que ela estava lhe denunciando. Ela negou. Disse a ela lhe deixar em paz, cuidar da vida dela e lhe deixar em paz, pois sai cedo de casa e volta tarde da noite. Ela foi embora, entrou no seu carro e foi embora. Nunca mais falou nada. Nunca falou com a dona Jaci. Da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo há apenas a versão de uma das vítimas, que contrasta com a do réu. A segunda vítima, a seu turno, não presenciou a suposta ameaça, vindo a dela saber apenas por meio da outra ofendida.

Nesse aspecto, há conflito de versões entre a vítima e o acusado, sem que qualquer testemunha tenha sido ouvida, embora os fatos tenham supostamente acontecido em espaço público.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido

processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 19 de dezembro de 2022.